

力打击了跨境犯罪 行为。

编写人：广西壮族自治区田林县人民法院 熊曾熙

关于对“电商购物平台”系“网络赌场”性质的认定

——高某等开设赌场案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省成都市中级人民法院(2023)川01刑终133号刑事判决书

2. 案由：开设赌场罪

【基本案情】

2020年，何某带领包括周某等在内的技术团队，开发设计“A”软件平台。而后，何某带领原技术团队，成立某1公司、某2公司，并以前述公司名义，接受高某实际控制的某3公司、某4公司的委托，在明知“A”平台被用于结算赌资的情况下，参照“A”软件代码及功能，先后设计“B”“C”等软件平台。何某从高某处获取软件开发等各项费用共计342万余元，以发工资、奖金等形式将前述款项予以分配。

高某全面管理、控制“B”“C”软件平台，并通过向网络赌博人员收取提现手续费的方式获利。何某负责软件平台开发、技术维护等工作。周某经何某安排，负责设计“B”“C”软件原型，安排技术开发、运维等日常事务。经何某安排，周某还配合各地公安机关调取有关涉平台违法、犯罪证据。周某获得工资等共计259672元。

网络赌博人员在“B”“C”平台上聚集并建立聊天群，通过某小程序，将“某麻将”等棋牌类娱乐APP中的“战绩截图”自动导入“B”“C”平台中的聊天群，再通过“B”“C”中的充值、提现、发红包等功能，或通过支付宝、

微信转账等，完成赌资结算。截至案发，在“C”平台上注册的会员账号共27万余个。涉案期间高某通过收取提现手续费的方式，从“B”“C”平台抽头渔利数额共计2147万元。二审期间周某亲属代其退缴违法所得259672元、缴纳罚金2万元。

【案件焦点】

1. 披着外衣的假“电商购物平台”能否被认定为“网络赌场”；2. 如何认定经营者和开发者的行为是否属于“开设赌场”。

【法院裁判要旨】

四川天府新区人民法院经审理认为：被告人高某、何某、周某经营、开发、维护“B”“C”软件为赌博人员提供赌博聚集、赌资结算网络平台并从中获利，其行为均已构成开设赌场罪，其中高某抽头渔利数额2147万元，何某违法所得342万元，周某违法所得259672元，均属情节严重。在共同犯罪中，高某委托开发、经营涉案平台等，何某接受高某委托开发、维护涉案平台，二人均起主要作用，均系主犯，但高某作用大于何某，量刑时予以考虑；周某受何某安排帮助开发、维护涉案平台，起次要或辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。周某退缴全部违法所得，有认罪悔罪表现，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：

- 一、被告人高某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九年，并处罚金40万元；
- 二、被告人何某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10万元；
- 三、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金2万元；
- 四、向被告人高某、何某追缴21796494.97元，予以没收；其中有342万元向何某追缴后予以没收；
- 五、在342万元中，向被告人周某追缴259672元，予以没收。

一审宣判后，四川天府新区人民检察院提出抗诉，高某和周某提出上诉。

四川省成都市中级人民法院经审理认为：对高某、何某适用法律正确，量刑适当，予以维持。因周某在二审期间自愿认罪认罚并足额退缴全部违法所得，原审部分涉案犯罪金额认定、涉案财物处理不当。据此，判决如下：

一、维持四川天府新区成都片区人民法院(2022)川0192刑初193号刑事判决的第一、二项；

二、撤销四川天府新区成都片区人民法院(2022)川0192刑初193号刑事判决的第三、四、五项；

三、上诉人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；

四、对上诉人高某、原审被告何某违法所得2147万元予以追缴并没收，其中向何某追缴342万元，其余部分向高某追缴(已冻扣及退缴在案的违法所得分别用于前述款项的执行，不足部分继续追缴)。对上诉人周某已退缴在案的违法所得259672元予以没收。对冻结在案的支付公司中某3公司、某4公司的账户资金及孳息，予以没收。

【法官后语】

近年来，涉网络平台的开设赌场罪案件数量有所增长，表现形式也不断多元化，主要表现为各类型的网络赌博平台、黑彩、对赌等。很多APP或者披着合法用途的“外衣”，或者不断变化服务器，或者仅是犯罪链条中的一环，导致“网络赌场”认定困难。

本案的争议焦点，包括披着外衣的假“电商购物平台”能否被认定为“网络赌场”，如何认定经营者和开发者的行为是否属于“开设赌场”。

首先，司法实践中已经达成共识，对利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据、组织赌博活动的行为可以被认定为“开设赌场”。认定某个平台是否属于“网络赌场”，应根据平台的主要功能加以认定。具体到本案中，“B”“C”名义上是“电商购物平台”，具有建群、聊天、发红包、充值、提现等功能。但根据后台数据，除高某的一名亲属在平台上有80余件商品交易记录

外，数千万元的交易流水均无任何商品交易记录，高某对此也无法作出合理解释。结合在案证人、赌博人员的供述，可以认定“B”“C”平台其主要功能为赌资结算。

其次，因为网络空间的虚拟性、国家对网络资金安全监管的重视，要顺利运营“网络赌场”，赌资结算成为非常重要的一环。本案中，赌博人员均在正规棋牌类娱乐软件上打牌，通过“机器人”小程序将输赢结果摆渡到“B”“C”平台并进行赌资结算。根据在案证据可以认定，赌资结算为网络棋牌从娱乐发展为赌博提供了重要条件，聚集了大量网络赌博人员，“B”“C”平台属于“网络赌场”。

再次，认定是否“明知”开设网络赌场，应当结合行为人所在的行业、过往经历等进行综合认定。本案中，高某在2020年7月曾因为赌博平台提供费用结算，被公安机关立案侦查后，作出不起诉决定。而何某团队不仅以赌资结算平台“A”的源代码为依据开发“B”“C”平台，还根据赌博人员反馈的漏洞进行维护、测试，何某团队能够明确看到赌博人员反馈中反复出现“茶水费”“红包”等多个涉及赌博的关键词，并私下多次就如何统一口径、规避风险进行沟通，还多次接受公安机关对赌博、诈骗等报案的调查。故，在案的证据可以证实高某、何某、周某明知其所经营、开发、维护的平台系“网络赌场”。

最后，认定各行为人对“网络赌场”的责任大小，应当考虑各行为人与“网络赌场”正常运转的关联度、紧密度，而非仅以获利金额进行判断。本案中，高某作为“网络赌场”的经营者，获得了绝大部分抽头渔利，其系开设赌场的主犯。何某虽然仅以开发费、维护费等，获得了300余万元，非法获利远低于高某，但其带领的团队提供的源代码、平台运营模式、测试和维护技术，是本案的网络赌场能够顺利运营的关键，其也系开设赌场的主犯。

随着手机、平板电脑等方便、快捷上网方式的普及，用手机上网成了主要的休闲方式，在网络上开设赌场也成为网络赌博的主要犯罪方式。利用网络游戏开设赌博犯罪行为具有低成本、高利润的特点，且其不仅隐蔽

94 中国法院2025年度案例·刑事案例四

性强，还不受地域限制，因此犯罪规模越来越广、涉案金额越来越高。与传统的开设赌场犯

